福州市台江区市场监督管理局
行政处罚决定书

荣台市监瀛处罚〔2025〕192号

当事人：福州居安怡居城市服务科技有限公司

主体资格证照名称：营业执照

2025年9月5日，本局执法人员根据举报对台江区南台商贸中心进行检查，发现当事人涉嫌收取停车费未明码标价，经报局领导批准，于2025年9月11日予以立案调查。

经查,当事人福州居安物业管理有限公司负责南台商贸中心小区的物业服务。该小区内有停车场，设置1个入口，2个出口，在小区3号楼外围有一个开放式停车场，无设置出入口。当事人称其于2025年9月将原承包给他人经营的停车场收回自己经营,但未在停车场设置停车场收费标准公示牌，属于未明码标价收取停车费。当事人未明码标价收费期间为2025年9月1日至9月5日,根据当事人提供微信二维码的收费明细证明在2025年9月1日至9月5日期间，收取未标明的费用共计1403元，故当事人的违法所得1403元。

上述事实，主要有以下证据证明：

证据（一）：投诉件一份，证明本案的来源；

证据（二）：当事人提供营业执照、授权委托书、身份证复印件各一份，证明当事人的主体资格；

证据（三）：2025年9月5日，执法人员制作现场笔录一份，证明当事人的经营场所的现场情况；

证据（四）：停车场入口处及出口处照片6张，证明当事人未设置收费公示牌的事实；

证据（五）：2025年9月19日，执法人员对当事人做的询问笔录1份，证明当事人的违法事实；

证据（六）：微信二维码及收款明细各1份，证明当事人收费的金额；

证据（七）：福州市汽车收费代管点经营承包合同复印件1份，证明当事人收回停车场管理的时间；

证据（八）：案发后当事人设置了收费公示牌的照片2张，证明当事人及时改正违法行为的事实；

证据（九）：福建省一体化大融合行政执法平台及国家信用监管平台查询截图各1张，证明当事人属于初次违法。

本局于2025年9月29日向当事人送达了《行政处罚告知书》(榕台市场监瀛罚告字（2025）0001395号），告知拟作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的陈述、申辩的权利。当事人在签收之日起五个工作日内未提出陈述、申辩要求。

当事人的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。”规定，其违法行为应根据《价格法》第四十二条“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。”的规定予以处罚。鉴于当事人违反情节轻微，属于初次违法，且已及时改正违法行为，符合《福州市市场监督管理机关行政处罚自由裁量权适用规则》第十二条第一款第（二）项“当事人有下列情形之一的，予以从轻处罚：（二）案发后及时采取改正、召回或者赔付等措施，消除或者减轻违法行为危害后果的；”规定的“从轻处罚”情形，应予以从轻处罚，现依据《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-10从轻情节“可处1500元以下的罚款,”的裁量基准，经研究，本局决定责令当事人改正未违反明码标价的违法行为，并对当事人处罚如下：

1、没收违法所得1403元；

2、罚款1200元。

以上罚没款合计2603元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，根据本行政处罚决定书和《福建省非税收入缴款通知书》，通过指定的缴款渠道缴纳罚没款。根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局可以采取以下措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；（二）逾期不缴纳违法所得的，每日按违法所得数额的千分之二加处罚款；（三）申请人民法院强制执行。

如对本处罚决定不服，可以在接到本处罚决定书之日起六十日内向台江区人民政府申请复议。

福州市台江区市场监督管理局

2025年10月15日

福州市台江区市场监督管理局

2025年10月28日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。